



Beschlussprotokoll aus der Verhandlung des Gemeinderates

Öffentliche Sitzung vom Montag, 22.04.2024

TOP	<u>I. Öffentliche Sitzung</u>	
-----	-------------------------------	--

1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung getroffenen Entscheidung/en

Keine Punkte seitens der Verwaltung.

2 Informationen des Oberbürgermeisters

Keine Punkte seitens der Verwaltung.

3 Sanierung Bad Waldsee "Altstadt III" – Sanierungssatzung – Verlängerung der Durchführungsfrist

SV-63/2024
1. Ergänzung

Beschluss:

1. Die Änderungssatzung „Satzung zur Änderung der Sanierungssatzung für das Gebiet Altstadt III vom 09.03.2017“ wird beschlossen.
2. Die Satzung ist öffentlich bekannt zu machen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

4 Bebauungsplan "Holzstraße" und die örtlichen Bauvorschriften SV-32/2024 hierzu sowie 1. Änderung des Bebauungsplanes "Teichäcker II", Gemarkung Waldsee - Abwägung und Satzungsbeschluss

Beschluss:

STR Senko stellt den Antrag, dass in dem Plangebiet auch zukünftig noch Betriebsleiterwohnungen und Hausmeisterwohnung möglich sein sollen und damit die Ausschlussregelung aus dem Satzungsentwurf gestrichen wird.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 8
Nein-Stimme(n) 9
Enthaltung(en) 6

Beschluss:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß den in der Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 07.03.2024 enthaltenen Beschlussvorschlägen abgewogen.
2. Der Bebauungsplan „Holzstraße“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sowie 1. Änderung des Bebauungsplans „Teichäcker II“, Gemarkung Waldsee werden gemäß den übersandten Sitzungsunterlagen in der Fassung vom 07.03.2024 und dem Satzungsentwurf auf den Seiten 31 und 32 als Satzung beschlossen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt den Bebauungsplan Holzstraße“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sowie 1. Änderung des Bebauungsplans „Teichäcker II“, Gemarkung Waldsee öffentlich bekanntzumachen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 16
Nein-Stimme(n) 2
Enthaltung(en) 5

5 16. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute für die Sonderbaufläche "Agri-Solarpark Sankt Josef", Gemarkung Mittelurbach - Aufstellungsbeschluss SV-34/2024

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Im Bereich nordöstlich von Unterurbach, Gemarkung Mittelurbach, Flst. Nr. 25 wird eine Fläche von ca. 8,34 ha von Fläche für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ geändert. Grundlage ist die Darstellung im Lageplan vom 29.01.2024.
2. Die planerischen Leistungen werden vom Büro Sieber Consult GmbH aus Lindau erbracht.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, im weiteren Verfahren die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.
4. Die Vertreter von Bad Waldsee werden beauftragt, im Gemeinsamen Ausschuss der 16. Änderung des Flächennutzungsplans zuzustimmen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

6 17. Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute im Bereich der "2. Änderung des Sport- und Gesundheitspark Hopfenweiler", Gemarkung Waldsee - Aufstellungsbeschluss SV-35/2024

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. Für den im Lageplan vom 26.03.2024 dargestellten Geltungsbereich mit ca. 5,71 ha wird im Bereich der "2. Änderung des Sport- und Gesundheitspark Hopfenweiler", Gemarkung Waldsee die 17. Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellt.
2. Die im Geltungsbereich liegenden Sondergebiete sollen an die geplanten Baumaßnahmen angepasst werden.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss bekanntzumachen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 21
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 2

7 18. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute für die Sonderbaufläche großflächiger Einzelhandel im Bereich des "Lebensmittelmarkts" an der Roßberger Straße, Gemarkung Bergatreute - Aufstellungsbeschluss SV-43/2024

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:

1. In Bergatreute wird an der Roßberger Straße im Bereich des Lebensmittelmarkts die gemischte Baufläche und die Fläche für Landwirtschaft mit insgesamt 0,57 ha in eine Sonderbaufläche großflächiger Einzelhandel geändert. Grundlage ist die Darstellung des Geltungsbereichs im Lageplan vom 25.03.2024.
2. Die planerischen Leistungen werden vom Planungsbüro LARS consult aus Memmingen erbracht.
3. Die Verwaltung wird beauftragt im weiteren Verfahren die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Die Vertreter von Bad Waldsee werden beauftragt im Gemeinsamen Ausschuss der 18. Änderung zuzustimmen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

8 Stellungnahme zum Teilregionalplan Energie

**SV-62/2024
1. Ergänzung**

Beschluss:

1. Die Informationen zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben; Regionale Infrastruktur – Teilregionalplan Energie (Kap. 4.2) wird zur Kenntnis genommen.
2. Der AUT empfiehlt dem Gemeinderat, die Stellungnahme der Großen Kreisstadt für den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben zum Teilregionalplan Energie zu beschließen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die vorbereitete Stellungnahme an den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben mit den Änderungsvorschlägen aus der Gemeinderatsitzung zu ergänzen und abzugeben.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Ja-Stimme(n) 21
Nein-Stimme(n) 0
Enthaltung(en) 3

9 Kommunale Wärmeplanung der Stadt Bad Waldsee

SV-200/2023

Beschluss:

Dem beigelegten kommunalen Wärmeplan wird zugestimmt.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

10 Förderrichtlinien Anreizprogramme Klimaschutz 2024

SV-61/2024

Beschluss:

1. Den vorliegenden Förderrichtlinien für die Anreizprogramme 2024 wird zugestimmt.
2. Der Gemeinderat ermächtigt den Ausschuss für Umwelt und Technik zukünftige Änderungen des Anreizprogrammes für kommunalen Klimaschutz vorzunehmen.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Antragsunterlagen und die Förderrichtlinien bei Bedarf anzupassen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

11 Umlegung "Hirschhof" - Auflösung des Umlegungsausschusses „Hirschhof“

SV-59/2024

Beschluss:

Der Auflösung des Umlegungsausschusses „Hirschhof“ wird gem. § 39 GemO i. V. m. § 4 BauGB-DVO zugestimmt.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

12 Schaffung weiterer Kindergartenplätze

SV-67/2024

Beschluss:

1. Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis und stimmt der Schaffung der neuen Kindergartenplätze zu.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen umzusetzen und die Verträge mit der Katholischen Kirchenpflege Reute und Michelwinnaden entsprechend anzupassen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

13 Vertrag mit der Katholischen Kirchenpflege Reute für die Förderung und den Betrieb des kirchlichen Kindergartens im Gebäude Friedenslinde 4 in Reute

SV-75/2024

Beschluss:

1. Der Vertrag mit der Katholischen Kirchenpflege für die Förderung und den Betrieb des kirchlichen Kindergartens im Gebäude Friedenslinde 4 (Neubau) in Reute wird fortgeführt und um eine weitere Gruppe ab September 2024 ergänzt.
2. Die vorsorgliche Kündigung wird zurückgenommen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Vertrag mit der Katholischen Kirchenpflege entsprechend anzupassen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

Beschluss:

1. Der bestehende Vertrag mit der Stadtverkehrs GmbH B.W. wird nicht verlängert und zum 07. Dezember 2024 (spätestens zum Fahrplanwechsel 2024/2025) auslaufen.
2. Der Gemeinderatsbeschluss vom 14. November 2022 zur Direktvergabe der Betriebsführerschaft ab Dezember 2024 wird aufgehoben.
3. Die Verwaltung erarbeitet mit dem Arbeitskreis Klima und Mobilität ein städtisches Busverkehrskonzept aus, das aus einem ehrenamtlichen Bürgerbus bestehen soll und legt dieses dem Gemeinderat vor. Als elementare, nachhaltige und innovative Basis des Konzepts sind bis zu zwei elektrische Fahrzeuge (Kleinbusse) vorgesehen.

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

**15 Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- SV-41/2024
 und Flüchtlingsunterkünften**

Beschluss:

1. Der vorliegenden Gebührenkalkulation zur Erhebung der Benutzungsgebühren wird zugestimmt
2. Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Änderungssatzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Sie tritt zum 01.06.2024 in Kraft

Ergebnis der Beschlussfassung:

Einstimmig

16 Verabschiedung Herr Martin Gratz

Herr Martin Gratz, Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung, wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung verabschiedet.

17 Verschiedenes

Ohne Beschlussfassung

18 Bekanntgaben

Ohne Beschlussfassung